

Số:385 /BC-SNV

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 28/4/2026, Sở Nội vụ nhận được Báo cáo số 301/BC-STP về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030. Qua nghiên cứu, Sở Nội vụ có ý kiến tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định, cụ thể như sau:

STT	Nội dung thẩm định	Ý kiến tiếp thu, giải trình
1	Phạm vi điều chỉnh: Qua nghiên cứu thì nội dung chính của dự thảo Nghị quyết là quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, do đó việc thể hiện cụm từ “bồi dưỡng” tại phạm vi điều chỉnh (tại Điều 1 dự thảo Quy định) là không phù hợp.	Thông nhất tiếp thu, bỏ cụm từ “bồi dưỡng” tại phạm vi điều chỉnh
2	Dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo thẩm quyền được giao tại khoản 4 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức số 89/2025/QH15, thuộc trường hợp ban hành nghị quyết để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15) và nằm trong Danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-HĐND ngày 27/10/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, do đó việc thể hiện đối tượng “viên chức” và “đơn vị sự nghiệp công lập” trong nội dung dự thảo Nghị quyết là chưa phù hợp về đối tượng áp dụng văn bản theo nội dung giao địa phương thể chế tại Luật Cán bộ, công chức số	Thông nhất tiếp thu, bỏ đối tượng là “viên chức” và “đơn vị sự nghiệp công lập” trong phạm vi và đối tượng áp dụng của Nghị quyết

STT	Nội dung thẩm định	Ý kiến tiếp thu, giải trình
	89/2025/QH15, vì vậy đề nghị không thể hiện đối tượng “viên chức” và “đơn vị sự nghiệp công lập” trong nội dung dự thảo văn bản, trường hợp cơ quan soạn thảo văn bản lưu quan điểm, đề nghị thể hiện cụ thể vấn đề này trong nội dung Tờ trình để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ban hành văn bản.	
3	Nhận thấy các đối tượng áp dụng thể hiện tại Điều 1 dự thảo Quy định là chưa đầy đủ, cụ thể ngoài các đối tượng như đã nêu thì nghị quyết còn điều chỉnh đối với các đối tượng là các cơ quan, đơn vị mà cán bộ, công chức và người được thu hút về công tác;... do đó, để đảm bảo đối tượng áp dụng được đầy đủ, đề nghị bổ sung vào Điều 1 dự thảo Quy định nội dung “Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết”.	Thống nhất tiếp thu, điều chỉnh
4	Phần căn cứ pháp lý: căn cứ Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, đề nghị không thể hiện căn cứ pháp lý thứ 8 và thứ 9 vì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.	Thống nhất tiếp thu, điều chỉnh
5	Điều 2: Nội dung điều này chưa thể hiện việc đơn vị “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh” phối hợp với các đơn vị khác để giám sát việc thực hiện Nghị quyết là chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.	Thống nhất tiếp thu, điều chỉnh
6	Khi xây dựng nội dung dự thảo Quy định cũng như các mức hỗ trợ, cơ quan soạn thảo có tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và do các mức hỗ trợ liên quan đến nguồn kinh phí ngân sách nên Sở Tư pháp không tham gia ý kiến đối với các mức hỗ trợ cụ thể, tuy nhiên tại Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết, nhận thấy đơn vị Sở Tài chính có các lần góp ý đối với các mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết, do đó để đảm bảo Nghị quyết khi ban hành đảm bảo được tính khả thi, đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét, nghiên cứu ý kiến của Sở Tài chính để thể hiện các mức hỗ trợ cho phù hợp vì Sở Tài chính là đơn vị tham mưu quản lý nhà nước về ngân sách tại địa phương.	Sở Nội vụ đã tổ chức cuộc họp với Sở Tài chính và thống nhất theo mức góp ý của Sở Tài chính
7	Nội dung dự thảo Quy định thể hiện từ ngữ chưa có sự thống nhất, khi thì thể hiện “hỗ trợ”, khi thì thể hiện “trợ cấp”, đề nghị rà	Thống nhất tiếp thu, điều chỉnh

STT	Nội dung thẩm định	Ý kiến tiếp thu, giải trình
	soát toàn nội dung dự thảo Quy định để điều chỉnh các cụm từ “trợ cấp” thành “hỗ trợ”.	
8	Nội dung dự thảo Quy định thể hiện nhiều cụm từ “ứng viên”, “khu vực công”, tuy nhiên nhận thấy các cụm từ này mang sắc thái chung chung, chưa cụ thể, do đó đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, rà soát để thay thế, điều chỉnh các cụm từ này bằng từ, cụm từ khác cụ thể và phù hợp với ngữ nghĩa tại từng điều, khoản, điểm trong nội dung dự thảo Quy định, ví dụ: cụm từ “ứng viên” tại Điều 3, Điều 5 dự thảo Quy định có thể thay thế bằng cụm từ “đối tượng thu hút” hoặc “người thu hút”,...; cụm từ “các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực công” có thể điều chỉnh thành “các cơ quan, đơn vị”.	Thông nhất tiếp thu, điều chỉnh
9	Khoản 1 Điều 2: Do khoản này đã thể hiện “...chính sách thu hút chỉ được áp dụng đối với các trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận và bố trí vào đúng vị trí việc làm thuộc danh mục ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên thu hút hàng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành”, vì vậy nhận thấy việc thể hiện nội dung “Không áp dụng chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị không có nhu cầu thu hút hoặc vị trí việc làm không phù hợp với ngành nghề được thu hút” là không cần thiết, đề nghị không thể hiện nội dung này tại khoản 1.	Thông nhất tiếp thu, điều chỉnh
10	Khoản 2 Điều 2: Nhận thấy nội dung này không thể hiện nguyên tắc thực hiện chính sách, nội dung này thể hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành danh mục ngành nghề cần thu hút, do đó đề nghị chuyển nội dung này về vị trí thích hợp trong nội dung dự thảo Quy định.	Thông nhất tiếp thu, điều chỉnh
11	- Điều 4: + Điểm d khoản 2 thể hiện “Hoàn thành khóa học và được cấp bằng tốt nghiệp đúng thời gian quy định”, tuy nhiên các nội dung khác của điều chỉ thể hiện “hoàn thành khóa học và được cấp bằng tốt nghiệp” là chưa có sự thống nhất nhau, đề nghị rà soát điều chỉnh.	Thông nhất tiếp thu, điều chỉnh
12	+ Khoản 3 Điều 4: Để nội dung của điều được rõ ràng, đề nghị bổ sung cụm từ	Thông nhất tiếp thu, điều chỉnh

STT	Nội dung thẩm định	Ý kiến tiếp thu, giải trình
	“khoản 2” sau từ “tại” và trước cụm từ “Điều này”.	
13	Điểm a khoản 2 Điều 5: Để đảm bảo nội dung quy định được rõ ràng, điều kiện hưởng chính sách được chặt chẽ, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét nội dung “ứng viên phải được tuyển dụng hoặc tiếp nhận và bố trí vào đúng vị trí việc làm thuộc danh mục nhu cầu thu hút hàng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố” và nội dung “Đã được tuyển dụng và xếp vào ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; đã có quyết định tiếp nhận công tác (đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác về tỉnh)” có sự trùng lặp nhau không, đồng thời cần xem xét nội dung “Đã được tuyển dụng và xếp vào ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; đã có quyết định tiếp nhận công tác (đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác về tỉnh)” có phù hợp đối với đối tượng tại điểm a khoản 1 Điều 5 hay không.	Thông nhất tiếp thu, điều chỉnh
14	Khoản 5 Điều 5: Khoản này thể hiện hồ sơ đề nghị gồm văn bản của cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức mà không có đối tượng là “công chức”, đề nghị bổ sung cho đầy đủ.	Thông nhất tiếp thu, điều chỉnh
15	Điều 8: Văn bản này là nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, vì vậy đề nghị cơ quan soạn thảo không thể hiện việc giao trách nhiệm cho các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại nội dung của điều này.	Không tiếp thu. Lý do: dự thảo Nghị quyết này có áp dụng cho đối tượng cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học, thu hút trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Do đó, cần quy định thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị này trong việc phối hợp triển khai thực hiện, trong đó Ban Tổ chức Tỉnh ủy là đầu mối tham mưu thực hiện chính sách cho cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo phân cấp.
16	Ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày	Thông nhất tiếp thu, điều chỉnh theo góp ý của Sở Tư pháp

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030, Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tư pháp;
- GD SNV;
- PGD SNV phụ trách;
- Lưu: VT, CCVC.YN

